



DIALOG
PONAD
KULTURAMI

EIN MODELL DER INTERKULTURELLEN GRENZÜBERSCHREITENDEN MEDIATION IM FALLE EINES KINDESMITNAHME

Małgorzata Chachaj



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Sfinansowano w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

EINLEITUNG

Die folgende Studie wurde im Rahmen des Projekts "Dialogue Across Cultures - Ein Modell der interkulturellen grenzüberschreitenden Mediation im Falle eines Kindesmitnahme" erstellt und fasst die Empfehlungen zusammen, die von Mediatoren und Mediationsteilnehmern während der Testphase des Modells abgegeben wurden.

Ergänzt und erweitert werden diese Empfehlungen durch Lehrvideos in den Bereichen Recht, Psychologie, Mediation und interkulturelle Kommunikation, ein Trainings-Webinar, zusätzliche Materialien und bewährte Verfahren, die von interkulturellen Mediationszentren aus dem Vereinigten Königreich und Deutschland vorgeschlagen wurden - verfügbar im Projekthinhalt.

ZIELE DER INTERKULTURELLEN GRENZÜBERSCHREITENDEN FAMILIENMEDIATION

Das übergeordnete Ziel der grenzüberschreitenden Familienmediation in einer Situation elterlicher Entführung oder drohender elterlicher Entführung ist die Wiederherstellung eines Gefühls der psychologischen Sicherheit und die Stabilisierung der Lebenssituation des Kindes und der Eltern durch die Klärung wichtiger Fragen im Leben der Familie.

Die Rolle des Mediators besteht auch darin, die Parteien in die Lage zu versetzen, die kulturellen Unterschiede, die sie trennen, als Faktoren zu verstehen, die eine Einigung über einen Elternschaftsplan behindern - der Mediator fungiert als "Dolmetscher des Lebens in einer anderen Kultur". Es ist wichtig zu bedenken, dass interkulturelle Unterschiede während der Mediation auf zwei Ebenen auftreten:

- zwischen den Parteien der Mediation,
- zwischen den Mediationsparteien und dem Mediator.

In Anbetracht der unterschiedlichen Auffassungen von Bedeutung und Umfang der Ausübung der elterlichen Sorge sollte zu Beginn des Mediationsverfahrens besonders darauf geachtet werden, dass beide Parteien ein identisches Verständnis dieser Bedeutung haben und diese gemeinsam festlegen.



Die oben genannten Themen werden in dem Schulungs-Webinar, das im Rahmen des Projekts entwickelt wurde, ausführlicher behandelt.

Im Falle eines Elternschaftsplans, der an der Schnittstelle zweier Kulturen durchgeführt wird, ist der grenzüberschreitende Mediator verpflichtet, zusätzlich zu den Themen, die zu den Standardzielen der Familienmediation gehören, auf Aspekte zu achten, die bei der Mediation in einem kulturell homogenen Prozess oft übersehen werden. Im Falle der internationalen Mediation sind diese jedoch von besonderer Bedeutung. Dazu gehören:

- Die Festlegung eines einheitlichen Wertesystems, das dem Kind vermittelt wird sowie der zur Anwendung kommenden Erziehungsregeln, wobei die Anforderungen der jeweiligen Kultur der Eltern zu beachten sind und respektiert werden sollten.
- Die Festlegung, in welcher Religion oder Weltanschauung das Kind erzogen werden soll sowie die Festlegung der Normen für die Beibehaltung dieser Religion oder Weltanschauung.
- Die Festlegung des Umfangs und der Art und Weise, in der das Kind in den Bereich seines kulturellen Erbes eingeführt wird, z. B. Geschichte, Kultur und Kunst, sowie weltliche und religiöse Traditionen und Bräuche, die im gesellschaftlichen Leben beider Elternteile eine wichtige Rolle spielen.
- Die Festlegung, ob das Kind einsprachig oder zweisprachig erzogen werden soll, welche Sprache als erste Sprache dienen und mit welchen Methoden dies erreicht werden soll.

- Die Rolle anderer Familienmitglieder im Leben des Kindes und wie man mit ihnen in Kontakt treten kann - Großeltern, Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen – die oft weit weg wohnen. Hier ist es wichtig, einen Zeitplan für Treffen oder andere Formen des Kontakts aufzustellen und dabei die Daten besonderer Tage in den verschiedenen Ländern und Kulturen, in denen die Mitglieder der Großfamilie leben, zu berücksichtigen: z. B. Großmuttertag und Großvaterstag, Daten wichtiger Feiertage, Kindertag usw.
- Die Klärung von Fragen, die in einer bestimmten Kultur ein sehr wichtiger Bestandteil der Erziehung sein können, z. B. Haustiere, Ernährung des Kindes, Kleidung usw.
- Die Modalitäten für die Durchführung des Umgangs mit dem Kind sollten im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit eingehend erörtert werden. Zu berücksichtigen sind unter anderem die großen Entfernungen zwischen den Wohnorten der Eltern, der Zeitpunkt wichtiger Feiertage, die sich beispielsweise mit dem Schuljahr in einem anderen Land überschneiden, die Transportkosten, das Fehlen einer guten Flugverbindung, der Grad der Reisefreiheit in das betreffende Land - Visum, Aufenthaltsgenehmigung usw.

Bei den oben genannten Themen tritt der Mediator auch als Anwalt für die Rechte des Kindes auf - dies ist besonders wichtig in Kulturen, in denen dem Kind ein geringes Maß an Selbstbestimmung zugestanden wird und das Recht, seine eigene Meinung zu äußern oder Gefühle zu zeigen, eingeschränkt ist.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- "Anpassung des Kindes in einem multikulturellen und mehrsprachigen Umfeld" im Bereich Psychologie,
- "Grundlagen der interkulturellen Kompetenz" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,

- "Begegnung zweier Welten_die Eisberg-Metapher" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- "Die Vereinigung zweier Kulturen" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- "Interkulturelle Korallenriffe in den grenzenlosen Gewässern der Ehe" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- und in einem Schulungs-Webinar.

PRINZIPIEN DER INTERKULTURELLEN GRENZÜBERSCHREITENDEN FAMILIENMEDIATION

Die Durchführung einer kultur- und grenzüberschreitenden Mediation erfordert vom Mediator besondere Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen für die die Grundprinzipien der Mediation:

Neutralität, Freiwilligkeit, Unparteilichkeit, Vertraulichkeit und Akzeptanz, was bedeutet:

- Unter Beachtung des Prinzips der Freiwilligkeit stellt der Mediator sicher, dass die Zustimmung oder Nicht-Zustimmung der Parteien zur Mediation frei von jeglichem Druck seitens des Partners und des neuen Partners des Partners, ihrer Familien, des sogenannten "Familienoberhaupts" und anderer Einflusskreise ist. Dies gilt für Menschen, die aus einer stark kollektivistisch geprägten Kultur kommen, in der der Einfluss der Älteren auf Familienangelegenheiten sehr deutlich ist und ihre Stimme oft entscheidend ist.

Während des Mediationsverfahrens ist es eine gute Praxis, die Vereinbarung in Einzelgesprächen mit jeder Partei zu bestätigen, um einen sicheren Raum für die Möglichkeit des Rückzugs zu schaffen.

- Unter Respektierung des Neutralitätsgrundsatzes stellt der Mediator sicher, dass er sich seiner eigenen Werte, Normen, Überzeugungen und

Voreingenommenheiten bewusst ist, und unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass diese den Mediationsprozess nicht beeinflussen. Er informiert die Parteien darüber, dass er auf die Wahrung der Neutralität in diesem Bereich geachtet hat.

Die Respektierung des Neutralitätsprinzips bei der Mediation mit Personen, die Werte und soziale Normen vertreten, die im Widerspruch zur Kultur des Mediators stehen, ist eine der größten Herausforderungen der interkulturellen Mediation.

Der Mediator handelt, ohne Druck auf die Konfliktparteien auszuüben - dieser Grundsatz sollte besonders beachtet werden, da es in einigen Kulturen erhebliche Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß und die Form der Einflussnahme auf andere gibt. Die Formulierung von Aussagen, die in einer Kultur neutral sind und lediglich auf eine mögliche Lösung hinweisen, kann in einer anderen als Versuch empfunden werden, eine Partei unter Druck zu setzen.

Ein weiteres Element im Zusammenhang mit Kulturen, die sich im Grad der individuellen Selbstbestimmung unterscheiden, ist die mehr oder weniger bewusste Beeinflussung einer der Parteien durch den Mediator, indem er beispielsweise auf die Menschenrechte in der Kultur des Mediators hinweist oder die unterschiedlichen sozialen Rollen von Männern und Frauen diskutiert. Ein solches Verhalten kann auch als eine Form des Drucks auf die Parteien empfunden werden.

- Unter Respektierung des Grundsatzes der Vertraulichkeit sollte der Mediator den Parteien auf verständliche Weise erklären, worum es geht, und sie darauf hinweisen, dass jeder Versuch der Familie, sie bezüglich des Mediationsverfahrens und der Vereinbarungen unter Druck zu setzen, unwirksam sein wird. Außerdem sollte der Mediator dafür sorgen, dass diese Informationen von den Parteien richtig aufgenommen werden.

Menschen aus kollektivistischen Kulturen haben ein großes Problem damit, darauf zu vertrauen und zu verstehen, dass das Mediationsverfahren nur zwischen ihnen und

dem Mediator stattfindet. Diese Menschen sind in einem Umfeld aufgewachsen, in dem sehr persönliche Themen im Familien- und Freundeskreis besprochen werden. Diesen Menschen fällt es möglicherweise schwer, während der Mediation offen zu sprechen, da sie eine *Enthüllung* durch den Mediationsprozess und die anschließende Bewertung des Umfelds befürchten. Diese Frage bedarf möglicherweise einer zusätzlichen Klärung durch den Mediator.

Der Grundsatz der Vertraulichkeit bezieht sich auch auf die Situation, in der eine der Parteien ihren Aufenthaltsort und den des Kindes nicht preisgeben möchte. In einem solchen Fall ist es besonders wichtig, dass der Mediator darauf achtet, dass eine solche Offenlegung nicht erfolgt.

- Unter Wahrung des Grundsatzes der Unparteilichkeit kommt dem Mediator die schwierige Aufgabe zu, die kulturellen Unterschiede auszugleichen und zu respektieren. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Parteien in der Mediation vom Mediator gleich behandelt werden sollten, wobei der Grundsatz gilt, die Bedürfnisse der jeweiligen Partei zu befriedigen, die durch ihre Kultur bedingt sind, z. B. die Aufrechterhaltung der Machtdistanz und der daraus resultierenden Hierarchie oder die Rolle von Frauen und Männern in einer bestimmten Gesellschaft.

Der Mediator geht möglicherweise unbewusst davon aus, dass die in seiner Kultur geltenden Normen - das Recht, im eigenen Namen zu sprechen - universell sind, und übt unbewusst Druck aus, um zu sprechen (im Kaukasus ist es z. B. nicht ungewöhnlich, dass eine Frau in einer Diskussion um Erlaubnis bitten muss, um zu sprechen). Dies kann zu Widerstand und zum Verlust des Vertrauens in den Mediationsprozess führen. Wenn der Mediator weiß, dass die Person in ihrer Kultur nicht die Erlaubnis hat, in ihrem eigenen Namen zu sprechen, sollte er die Fragetechniken so anpassen, dass sich die Person wohl fühlt.

Es ist auch wichtig, die Frage des Machtgleichgewichts in der Mediation zu berücksichtigen. In klassischen Modellen wird davon ausgegangen, dass die Rolle des Mediators darin besteht, die Macht und den Einfluss beider Parteien im Prozess auszugleichen. Wenn der Mediator dies erreicht, indem er die kulturellen Zwänge der Parteien außer Acht lässt, kann sein Verhalten nach der Mediation soziale Konsequenzen nach sich ziehen. Die Unkenntnis der in einer bestimmten Kultur akzeptierten Normen kann zu solchen Situationen beitragen und sich letztlich zum Nachteil der "schwächeren" Partei auswirken. Es ist daher äußerst wichtig, dass keine der Parteien in dieser Hinsicht benachteiligt wird.

- Unter Beachtung des Grundsatzes der Akzeptanz stellt der Mediator, wie bei der Einholung der Zustimmung zur Mediation, sicher, dass die Zustimmung der Parteien zu den Mediationsbestimmungen frei von Einflüssen des Partners/der Partnerin, der Familie und Dritter ist. Es hat sich bewährt, dieses Gespräch während der Sitzungen unter vier Augen zu führen.

Die unterschiedliche Wahrnehmung und Durchführung der Mediation in anderen Ländern sowie das Wissen und Bewusstsein der Parteien über die verschiedenen Arten der Mediation sind ebenfalls ein wichtiger Aspekt. In Österreich ist Mediation ein streng definiertes formales Verfahren, in Polen kann der Mediator jede Art von Mediation (z.B. transformativ oder therapeutisch) anwenden. Einzelgespräche zum Beispiel funktionieren in vielen Ländern nicht. Der Mediator sollte sich über die geltenden Regeln im Herkunftsland der Parteien informieren und die Parteien über das geplante Mediationsverfahren und dessen Art aufklären.

Es ist auch Aufgabe des interkulturellen Mediators, dafür zu sorgen, dass die Mediationsparteien die Bestimmungen der Vergleichsvereinbarung richtig verstehen.

Dabei ist auf die Anforderungen der Parteien an den Detaillierungsgrad der Vergleichsbestimmungen zu achten – in Ländern, die durch hohe Ansprüche bezüglich der Vermeidung von Unklarheiten gekennzeichnet sind, sollte die Vergleichsvereinbarung sehr detailliert sein. Der Kontext der Kommunikation, die Semantik der Begriffsdefinitionen usw. sollten im Auge behalten werden, um Missverständnisse zu vermeiden.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- "Das Prinzip der Neutralität in der grenzüberschreitenden Mediation" im Bereich Mediation,
- "Grundlagen der interkulturellen Kompetenz" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- "Begegnung zweier Welten_dieEisberg-Metapher" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- "Die Vereinigung zweier Kulturen" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- und in einem Schulungs-Webinar.

KOMPETENZEN EINES INTERKULTURELLEN MEDIATORS

Im Kontext der interkulturellen Mediation sind die Worte der norwegischen Mediatorin Grethe Nordhelle besonders relevant:

"Ein guter Mediator ändert seine Methoden je nach der Situation, mit der er konfrontiert ist."

Der Mediator sollte neben den offensichtlichen formalen Qualifikationen, der Eignung und den Charaktereigenschaften, die als notwendig für die Übernahme dieser Rolle anerkannt sind, durch Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Genauigkeit, Freundlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Aufmerksamkeit, Offenheit gegenüber anderen

Menschen, emotionale Stabilität, Stressresistenz usw. gekennzeichnet sein. Es ist sehr wichtig, dass ein grenzüberschreitender Familienmediator in Fällen elterlicher Entführung seine interkulturelle Kompetenz in drei Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt:

I. Kenntnisse

- Der Mediator kennt seinen eigenen kulturellen Hintergrund, seine Stereotypen, Vorurteile und Überzeugungen gegenüber anderen Völkern, ethnischen und religiösen Gruppen. Er ist sich bewusst, dass diese einen Einfluss auf seinen Mediationsprozess mit Menschen aus anderen Kulturen haben können. Er/sie ist sich seiner/ihrer eigenen Körpersprache bewusst und ist in der Lage, diese an die jeweilige Situation anzupassen, insbesondere wenn er/sie Spiegelungstechniken anwendet.
- Der Mediator kennt zu Beginn des Verfahrens die Werte, sozialen Normen, Religionen, Sitten und Traditionen der Kultur, aus der die Mediationsparteien stammen, insbesondere im Bereich der Familie und der Kindererziehung. Er handelt mit Respekt vor den Parteien, unabhängig davon, ob sie sich zu ihrer eigenen Kultur oder Religion bekennen oder sich von ihr distanzieren.
- Zu Beginn des Verfahrens verfügt der Mediator über Kenntnisse des in den Herkunfts- oder Wohnsitzländern der Parteien geltenden Familienrechts sowie über Kenntnisse der internationalen Instrumente, die die Situation von Entführungen und elterlicher Entführung regeln.
- Der Mediator/die Mediatorin verbessert kontinuierlich seine/ihre Kompetenzen im Bereich der persönlichen Entwicklung und erweitert sein/ihr Wissen auf dem Gebiet der Mediationsmethoden und -techniken, der interkulturellen

Kommunikation, der Kinder- und Familienpsychologie, der Konfliktprävention, der Konfliktbildung und -lösung sowie des nationalen und internationalen Rechts.

II. Fertigkeiten

- Hört der Partei zu, ohne zu urteilen, zu kritisieren, zu bevorzugen oder auf andere Weise seine eigene Meinung durchzusetzen.
- Ist in der Lage, Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, Werten und Hintergründen entsprechend ihren gesellschaftlichen Gepflogenheiten respektvoll zu begegnen.
- Hat die Fähigkeit zur Selbstreflexion und kann den Einfluss der eigenen Kultur, des eigenen Glaubens, der eigenen Stereotypen und Vorurteile auf den Ablauf des Mediationsverfahrens wirksam reduzieren. In dieser Hinsicht ist dies ein äußerst wichtiges Element zur Wahrung des Grundsatzes der Neutralität und Unparteilichkeit des Mediators.
- Verwendet eine Vielzahl von Kommunikationstechniken und Konfliktlösungsmethoden und -instrumenten und berücksichtigt dabei kulturelle Faktoren, die Bedürfnisse der Parteien, z. B. in Bezug auf einen hohen oder niedrigen Sprachkontext, die Körpersprache, das Niveau der sozialen Hierarchie, usw.
- Ist in der Lage, Unterschiede in der Definition von Schlüsselbegriffen wahrzunehmen, deren Bedeutung und Verständnis scheinbar universell sind, in Wirklichkeit aber kulturellen Unterschieden unterliegen, z. B. Familie, Ehe, Verantwortung für Kinder, Pflichten gegenüber den Eltern usw.

- Reagiert konstruktiv auf Kritik an Erscheinungsformen der eigenen Kultur durch die an der Mediation beteiligten Parteien.
- Ist in der Lage, Methoden und Techniken anzuwenden, die Emotionen minimieren - dies ist besonders wichtig bei der Arbeit mit Kulturen, die eine Eskalation von Emotionen dulden, insbesondere in Familienangelegenheiten.
- Baut eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens auf, indem er u. a. die kulturellen Besonderheiten der Parteien versteht und akzeptiert.
- Kann die Unabhängigkeit und Autonomie der Parteien anderen Kulturen respektieren, die das Recht einer Partei auf Selbstbestimmung verweigern oder einschränken.

III. Haltung

- Vermittelt mit Respekt vor den Menschenrechten und der Menschenwürde, unabhängig von: Geschlecht, Alter, Rasse, Herkunft, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, politischen Ansichten, Gesundheitszustand und anderen Aspekten.
- Zeichnet sich durch Offenheit und kognitive Neugier gegenüber verschiedenen Modellen des familiären und sozialen Lebens aus und ist flexibel im Umgang mit neuen und überraschenden Situationen.
- Zeigt Toleranz für Lösungen, die in der Kultur des Mediators nicht akzeptabel sind.
- Bewahrt die Neutralität des Mediators - versteht und akzeptiert unterschiedliche Glaubens- und Verhaltensmuster in anderen Kulturen.

- Zeigt Geduld im Prozess des Verstehens der Bedürfnisse von Parteien, die von einer anderen Kultur geprägt sind.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- "Das Konfliktrad in der grenzüberschreitenden Mediation" im Bereich Mediation,
- "Kulturelle Unterschiede im Mediationsprozess" im Bereich Mediation,
- "Der Grundsatz der Neutralität in der grenzüberschreitenden Mediation" im Bereich Mediation,
- "Grenzüberschreitende Mediation aus der Sicht eines Mediators" im Bereich Mediation,
- "Einfühlsame Kommunikation in der Mediation" im Bereich Mediation,
- "Migration und die globale Familie" im Bereich Sektion Interkulturelle Kommunikation,
- "Grundlagen der interkulturellen Kompetenz" im Bereich Sektion Interkulturelle Kommunikation,
- "Anpassung des Kindes in einem multikulturellen und mehrsprachigen Umfeld" im Bereich Psychologie,
- "Sie und Er in einer bikulturellen Beziehung" im Bereich Interkulturelle Kommunikation,
- und in einem Schulungs-Webinar.

DURCHFÜHRUNG GRENZÜBERSCHREITENDER INTERKULTURELLER FAMILIENMEDIATION

Das Bewusstsein für die Möglichkeit, Mediation als alternative Streitbeilegungsmethode zu nutzen, ist von Land zu Land verschieden. Aufgrund unterschiedlicher Werte und sozialer Normen in verschiedenen Kulturen können die Parteien beispielsweise eine andere Auffassung von ihrem Recht auf Selbstbestimmung, auf Äußerung der eigenen Meinung, vom Recht des Kindes auf Mitsprache in Angelegenheiten, die es betreffen, oder von der Einhaltung der Vergleichsvereinbarung haben. Die Aufgabe des Mediators besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Parteien das Wesen des Mediationsverfahrens, die Rolle des Mediators und die Auswirkungen einer etwaigen Vergleichsvereinbarung erkennen und in gleicher Weise verstehen.

Ort

Aufgrund der Besonderheit der internationalen Mediation, bei der sich die Parteien in anderen Ländern aufhalten oder ihren Wohn- oder Aufenthaltsort nicht bekannt geben wollen, ist ein hohes Maß an Flexibilität seitens des Mediators erforderlich, was u. a. den Ort der Mediation, die Methode und die verwendeten Kommunikationsmittel betrifft.

So kann eine grenzüberschreitende Mediation je nach der bestehenden Situation, dem Willen der Parteien und dem Grad des Konflikts zwischen den Parteien durchgeführt werden:

- an einem von den Parteien angegebenen Ort, an dem sich alle Mediationsteilnehmer treffen,
- an einem von den Parteien angegebenen Ort, an dem die Sitzungen mit den Parteien abwechselnd statt finden,
- an verschiedenen Orten (Pendelmediation), wenn die Mediatoren zwischen den von den Parteien angegebenen Orten hin- und herfahren und sich dort mit den Parteien treffen,

- an einem Ort, der ungefähr in der Mitte der Entfernung zwischen den Parteien liegt,
- Online-Mediation, bei der sich alle Teilnehmer auf einer ausgewählten Kommunikationsplattform treffen,
- jede Mischform, z. B. die Mediatoren treffen sich zusammen mit einer Partei stationär und verbinden sich über eine Kommunikationsplattform mit den anderen Mediationsteilnehmern.

Sowohl bei der Vor-Ort- als auch bei der Online-Mediation ist es wichtig, einen Ort zu wählen, der den Anforderungen von beiden Parteien aus den verschiedenen Kulturen gerecht wird. Fragen der Privatsphäre und der Neutralität oder des Sicherheitsgefühls sind sehr wichtig, da diese von einer Kultur zur anderen unterschiedlich definiert werden können.

Es ist auch möglich, sich an einen grenzüberschreitenden Mediator zu wenden, der am Wohnsitz der anderen Partei ansässig ist, und mit ihm eine Fernmediation durchzuführen. Eine solche Praxis erfordert umfangreiche Kontakte zu grenzüberschreitenden Mediatoren, z. B. im Rahmen beruflicher Netzwerke. In einem solchen Fall findet die Sitzung online zwischen dem Mediator, der Partei, dem Dolmetscher und anderen erforderlichen Fachleuten der einen Seite und der anderen Seite, dem anderen Mediator, dem anderen Dolmetscher und anderen erforderlichen Fachleuten statt.

Ablauf

Der Mediator ist für den Ablauf und die organisatorischen Aspekte der Mediation verantwortlich. Dies ist besonders hervorzuheben, wenn es sich um eine Mediation mit Parteien aus Kulturen handelt, in denen die Notwendigkeit, etablierte Verfahren und Regeln zu befolgen, gering ist - in diesem Fall ist die Rolle des Mediators anspruchsvoller.

Wichtige elemente einer interkulturellen mediationssitzung

Eine besondere kulturelle Sensibilität sollte beibehalten werden, um Verhaltensweisen zu vermeiden, die mit den sozialen Normen oder Traditionen der Parteien unvereinbar sind, In folgenden Bereichen::

- der Erstellung und Versendung von Einladungen zur Mediation - dem Kommunikationsstil, dem Grad der Förmlichkeit, den Formen der Höflichkeit,
- der Entscheidung, mit welcher Partei der Mediator in der Phase des Mediationstermins zuerst Kontakt aufnimmt,
- die Form der Begrüßung - wer grüßt wen, in welcher Form und in welcher Reihenfolge,
- die Reihenfolge, in der die Personen den Mediationsraum betreten,
- die Art und Weise, wie die Stühle für die Mediationsteilnehmer an den Tischen aufgestellt werden,
- die Art und Weise, wie Getränke und andere Erfrischungen gereicht werden,
- Tonfall, Gestik und sonstige Körpersprache, die der Situation angemessen sind,
- Vorrang bei der Erteilung des Wortes,
- die Einbeziehung von Dritten (Fachleuten) in die Gespräche,
- Sicherstellung, dass bei Sitzungen unter vier Augen eine neutrale dritte Person nicht notwendig ist (vor allem, wenn die Partei eine Frau ist und die Mediatoren Männer sind).

In arabischen Kulturen ist es beispielsweise äußerst wichtig, wer in der Diskussion zuerst spricht, in welcher Reihenfolge die Parteien den Raum betreten und wie sich das räumliche Verhältnis zwischen den Gesprächsteilnehmern auswirkt - die Anordnung, wer wo am Tisch sitzt.

Auswahl der mediatoren

Da es sich um eine interkulturelle Familienmediation handelt, sollte das Verfahren von zwei Mediatoren durchgeführt werden. Es ist wichtig Folgendes zu berücksichtigen:

- Alter der Mediatoren

Je nach der von den Parteien vertretenen Kultur ist die richtige Auswahl der Mediatoren nach ihrem Alter unerlässlich, um ihre Autorität und den Respekt der Parteien gegenüber den Mediatoren zu wahren.

- Geschlecht der Mediatoren

Es ist wünschenswert, dass die Mediatoren von einer Frau und einem Mann vertreten werden. In einigen Kulturen ist ein solcher Vorschlag nicht akzeptabel und ein Mediatorenpaar sollte aus zwei Männern bestehen.

Es hat sich bewährt, dass die Mediatoren aus den Herkunftskulturen der Parteien stammen oder persönliche Erfahrungen im Kontakt mit diesen Kulturen haben, z. B. weil sie lange in den betreffenden Gemeinschaften gelebt haben.

Individuelle treffen

Einzelgespräche (entweder persönlich oder online) sind in der interkulturellen Mediation äußerst wichtig. Sie ermöglichen es, neben der Bereitstellung und Einholung von Standardinformationen, festzustellen, ob die Zustimmung zur Mediation freiwillig ist, sowie die notwendigen Informationen über die Werte und sozialen Normen der vermittelnden Partei zu erhalten. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Regeln der Mediation, die Rolle der Mediatoren und die Auswirkungen der Mediation in einer für die Partei verständlichen Weise zu klären.

BETEILIGUNG VON EXPERTEN AM PROZESS DER GRENZÜBERSCHREITENDEN INTERKULTURELLEN FAMILIENMEDIATION

Dolmetscher

Die Anwesenheit eines qualifizierten Dolmetschers ist während des Mediationsverfahrens wichtig, um:

- eine gute Qualität der Kommunikation zu gewährleisten,

- zu verhindern, dass die Parteien die Vergleichsvereinbarung mit der Begründung anfechten, dass der Dolmetscher nicht zur Verfügung steht oder die Sprache nicht beherrscht und daher das Mediationsverfahren und seine Ergebnisse nicht versteht.

Es wird empfohlen, dass der Dolmetscher auch über Kenntnisse der Herkunftskulturen der Parteien verfügt, um den kulturellen Kontext der Aussagen zu wahren.

Auf die Anwesenheit eines Dolmetschers kann nur dann verzichtet werden, wenn der Mediator die Sprache der Parteien fließend beherrscht, und wenn befürchtet wird, dass ein Dolmetscher das Verfahren stören könnte.

Alle während des Mediationsverfahrens erstellten Dokumente sollten in den Muttersprachen der Parteien abgefasst sein.

Es empfiehlt sich, insbesondere im Zusammenhang mit den Gepflogenheiten bei der Aufnahme neuer Gespräche bereits in der Phase der Kontaktaufnahme mit den Parteien, einen qualifizierten Dolmetscher hinzuzuziehen, der mit der Kultur des Gesprächspartners vertraut ist, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Zustimmung der Parteien zur Mediation zu erhalten. In einigen Kulturen ist es nicht akzeptabel, dass ein Fremder (hier: der Mediator) direkt Kontakt aufnimmt, um eine Einladung zur Mediation zu erhalten, insbesondere in einer Männer-Frauen-Konstellation. Die Initiative zur Kontaktaufnahme kann z. B. von einem Familienmitglied oder einer Person ausgehen, die in der Gemeinschaft als Autorität gilt.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- Die Rolle des Dolmetschers in der grenzüberschreitenden Mediation" im Bereich Mediation,
- Die Rolle des Dolmetschers im Mediationsprozess" im Bereich Mediation.

Psychologe

Aufgrund des hohen Maßes an Emotionen, das mit der Vermittlung einer Entführung oder einer drohenden elterlichen Entführung eines Kindes verbunden ist, empfiehlt es sich, einen Familienpsychologen mit interkultureller Kompetenz in das Verfahren einzubeziehen. Der Psychologe sollte mit den sozialen Normen in Bezug auf gesellschaftlich akzeptables Verhalten und Reaktionen auf schwierige Situationen sowie mit den Werten in Bezug auf Kinder und Familie in den Herkunftskulturen der Parteien vertraut sein.

Es ist auch wichtig, den psychischen Zustand der Mediationsparteien vor Beginn des Verfahrens zu erfragen, um sicherzustellen, dass die Parteien in voller Kenntnis der Sachlage an der Mediation teilnehmen können. Bei elterlichen Entführungen hindert die psychische Verfassung der Parteien diese sehr oft daran, sich vollständig und bewusst an dem Verfahren zu beteiligen.

In Kulturen, z. B. in Skandinavien, in denen es die gesellschaftliche Norm ist, keine Emotionen zu zeigen, und in denen eine sparsame Körpersprache und eine gedämpfte Stimme üblich sind, kann der Zustand einer emotional instabilen Person unbemerkt bleiben. Das Gegenteil gilt für ausdrucksstarke Kulturen wie die italienische oder kubanische, in denen die vermittelnde Partei fälschlicherweise für emotional unausgeglichen gehalten werden kann. Im Zusammenhang mit kulturellen Unterschieden ist zu beachten, dass eine Handlung, die in einer Gemeinschaft Gewalt bedeutet, in einer anderen Kultur anders wahrgenommen werden kann, z. B. als eine gesellschaftlich akzeptierte Form des emotionalen Ausdrucks.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- "Eltern in der Mediation. Wie man mit einem kämpfenden Paar spricht " im Bereich Psychologie
- und in einem Schulungs-Webinar.

Rechtsanwalt

Die Anwesenheit von Anwälten während der Mediation stört den Prozess der Vertrauensbildung und birgt die Gefahr, dass das Treffen formalisiert wird und die Parteien die Mediation wie einen Teil einer Gerichtsverhandlung behandeln.

Ein grenzüberschreitender Mediator muss mit den Grundlagen des internationalen Rechts vertraut sein, aber es ist schwierig, Kenntnisse des Familienrechts der verschiedenen Länder zu verlangen.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme, in denen die Mediationsparteien tätig sind, oder der Sprachbarriere ist es notwendig, dass die Parteien vor Beginn der Mediation Zugang zu einem Rechtsanwalt haben, da es notwendig sein kann, auf dessen Fachwissen zurückzugreifen, um eine Einigung zu erzielen. Eine telefonische Beratung oder eine Beratung über eine Kommunikationsplattform ist eine akzeptable Option. Auf diese Weise können eventuell auftretende Zweifel reibungslos geklärt werden und das Mediationsverfahren kann ungehindert fortgesetzt werden.

Es wird empfohlen, dass alle am Mediationsverfahren beteiligten Experten (Rechtsanwalt, Familien-/Kinderpsychologe, Dolmetscher und andere) über Kenntnisse im Bereich der kulturellen Unterschiede verfügen und mit den kulturellen Besonderheiten der Parteien vertraut sind und die Beweggründe und den Kontext der getroffenen Entscheidungen verstehen, um sich besser in das Mediationsverfahren einbringen zu können.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- "Das Haager Übereinkommen und der Europäische Haftbefehl" im Bereich Recht,
- "Verhinderung und Vermittlung des Wohnsitzwechsels eines Kindes" im Bereich Recht,
- "Die Rolle der zentralen Behörde in Fällen elterlicher Entführung" im Bereich Recht,
- "Grenzüberschreitende elterliche Entführungen - Stiftung ITAKA" im Bereich Recht,
- "Ausgewählte Aspekte des polnischen Familienrechts" im Bereich Recht.

KOSTEN DER GRENZÜBERSCHREITENDEN INTERKULTURELLEN FAMILIENMEDIATION

Die grenzüberschreitende Familienmediation verursacht viele zusätzliche Kosten. Es ist wichtig, die Höhe der Kosten des Mediationsverfahrens vor Beginn der Mediation zu klären und zu bestimmen, wer sie in welchem Verhältnis trägt. Dabei sollten unter anderem folgende Kosten berücksichtigt werden: Honorare des Mediators, Anwaltshonorare, Psychologenhonorare, Dolmetscherhonorare, Kosten für die Übersetzung von Dokumenten, Kosten für die Anmietung eines Raums oder die Bezahlung von Kommunikationsplattformen, Reisekosten und sonstige Kosten aller an der Mediation beteiligten Personen.

Das Honorar des Mediators und andere Kosten der Mediation sollten den Mediationsparteien in einer Währung vorgelegt werden, deren Wert den Parteien bekannt ist.

In Anbetracht der unterschiedlichen Gepflogenheiten in Bezug auf die Abrechnung und Bezahlung von Rechnungen usw. in den verschiedenen Kulturen ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Art und Weise der Aufteilung und Verantwortung für anfallende Zahlungen verstanden und von den Parteien akzeptiert wird. Ein häufiges Problem ist der Versuch, um die Höhe der Gebühren zu feilschen oder das Gespräch über Geld auf das Ende der Mediation zu verschieben. Eine Einigung vor Beginn der Mediation kann von den Parteien als Mangel an Vertrauen oder Zahlungsfähigkeit empfunden werden - es ist Aufgabe des Mediators, dies zu klären, damit das Vertrauen der Parteien nicht zerstört wird.

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass das Angebot des Mannes, die gesamten Kosten zu übernehmen, nicht gleichbedeutend damit ist, dass er das Mediationsverfahren "an sich reißt", gleichbedeutend mit der Erwartung, dass die Mediation de facto so durchgeführt wird, dass sie den Bedürfnissen und Erwartungen der Person entspricht, die die Kosten der Mediation trägt.

VEREINBARUNG ÜBER DIE INTERKULTURELLE GRENZÜBERSCHREITENDE MEDIATION

Bei der Ausarbeitung von Mediationsvereinbarungen ist die Kenntnis des Familienrechts der Herkunfts- oder Wohnsitzländer der Parteien sowie der internationalen Rechtsinstrumente für Familiensachen unerlässlich.

In Fragen der elterlichen Verantwortung sind in der Regel die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Kind zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage oder des Antrags seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Artikel 7 der Brüssel II ter-Verordnung).

Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes ist immer im Hinblick auf den konkreten Fall und auf der Grundlage des Sachverhalts auszulegen.

Es ist ratsam, den Vergleich nach einer Rechtsordnung abzufassen und eine Vollstreckbarkeitsklausel in dem Land zu beantragen, in dem die Bestimmungen des geschlossenen Vergleichs umgesetzt werden sollen.

Zwei der Grundsätze für die Gestaltung von Mediationsvergleichen sind besonders von kulturellen Unterschieden geprägt.

- Grundsatz: Die Vereinbarung verstößt nicht gegen die Grundsätze der Gesellschaft

Hier kann es zu einer Diskrepanz zwischen den Regeln des sozialen Zusammenlebens in der Kultur des Gerichts und den Regeln, die in der Kultur der Partei oder der Parteien der Mediation gelten, kommen. Die Rolle des Mediators besteht darin, die Vergleichsvereinbarung so zu gestalten, dass solche Diskrepanzen und deren Grundlage geklärt werden, und die Akzeptanz der Bestimmungen der Vergleichsvereinbarung durch das Gericht sicherzustellen, z. B. die Pflicht der Eltern zur regelmäßigen und engagierten Betreuung der Großeltern oder Geschwister. Die Kenntnis und das Verständnis des Mediators für die Normen, Sitten und Regeln des gesellschaftlichen Umgangs in den Herkunfts- oder Wohnsitzländern der Parteien ist dabei unerlässlich.

- Grundsatz: Die Vereinbarung ist nicht unverständlich oder widersprüchlich

Wie oben erläutert, kommt es hier darauf an, dass die Punkte in der Vergleichsvereinbarung, die für ein Gericht, das aus einem anderen Kulturkreis kommt, fragwürdig sein könnten, angemessen formuliert und geklärt werden.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- "Ausgewählte Aspekte des polnischen Familienrechts" im Bereich Recht,
- und in einem Schulungs-Webinar.

EINBEZIEHUNG DES KINDES ODER DER STIMME DES KINDES

Es liegt in der Verantwortung des Mediators sicherzustellen, dass der Vorschlag, das Kind in die Mediation einzubeziehen oder seine Stimme einzubringen, von beiden Parteien richtig aufgenommen wird, sowohl in Bezug auf die Absicht, das Verhalten, die Vorteile als auch die Risiken eines solchen Vorgehens. Dies gilt insbesondere in Kulturen, in denen die Stimme des Kindes in Angelegenheiten, die das Kind betreffen, nicht berücksichtigt wird und alle Entscheidungen autoritär von den Eltern getroffen werden.

In Kulturen mit großer Machtdistanz oder starkem Kollektivismus wird es akzeptiert, dass die Eltern über einige Aspekte ihrer fast erwachsenen Kinder entscheiden. In Ländern mit geringer Machtdistanz, z. B. in Schweden, werden Kinder im Alter von 17/18 Jahren unabhängig, leben getrennt und haben ein hohes Maß an Autonomie bei der Entscheidung über ihre eigenen Angelegenheiten.

Es ist eine gute Praxis, spezialisierte pädagogische und psychologische Zentren für die Einbeziehung des Kindes und seiner Stimme in den Mediationsprozess durch zertifizierte Verfahren zu nutzen. Dies gewährleistet eine professionelle Vertretung und psychologische Betreuung des Kindes in einer solch schwierigen Situation und verhindert mögliche Komplikationen.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- „Die Stimme des Kindes in der Mediation“ im Bereich Psychologie,
- "Die Beteiligung des Kindes am Mediationsprozess" im Bereich Mediation.

ROLLE DER ZEIT DER INTERKULTURELLEN GRENZÜBERSCHREITENDEN FAMILIENMEDIATION

Aufgrund des Charakters der elterlichen Entführung spielt die Zeit eine sehr wichtige Rolle, unabhängig davon, ob das Verfahren nach dem Haager Abkommen durchgeführt wird oder nicht. Der grenzüberschreitende Mediator sollte darauf achten, dass das Mediationsverfahren schnell durchgeführt werden kann, um nicht zu einer Verlängerung des Verfahrens beizutragen.

In einer solchen Situation ist es sehr vorteilhaft, ständigen Kontakt zu verfügbaren Mediatoren im In- und Ausland, Übersetzern, Anwälten, Psychologen und anderen Personen zu halten, die für die rasche Durchführung des internationalen Mediationsverfahrens erforderlich sind.

Da die Zeit in Situationen, in denen eine Mediation bei Kindesentführung oder -entführung durchgeführt wird, von entscheidender Bedeutung ist, ist der Mediator verpflichtet, den Verdacht, dass eine Partei der Teilnahme an der Mediation nur deshalb zustimmt, weil es sich beispielsweise um ein Element einer Verfahrenstaktik zur Verlängerung des Verfahrens handelt, zu bemerken und Zweifel auszuräumen oder das Mediationsverfahren zu beenden.

WEIGERUNG EINES MEDIATORS, EINE GRENZÜBERSCHREITENDE INTERKULTURELLE FAMILIENMEDIATION DURCHZUFÜHREN

Das Haager Abkommen und die Regeln des Mediators verbieten die Anwendung der Mediation bei Gewalt oder machen die Durchführung der Mediation von zusätzlichen Bedingungen abhängig.



Die oben angeführten Themen bilden einen wichtigen Teil der Filme, die im Rahmen der Projekte mit den folgenden Titeln entstanden sind:

- Das Haager Übereinkommen und der Europäische Haftbefehl" im Bereich Recht.